

מסורת הש"ס

א) [ע' חוסי' ממורה י ד"ה אימרת] ב) נדרים סה"ג א) [ערכין ד': יח.] ד) [ערכין ח': ג' רש"ל ה"א הוא ובר', ס) [ויקרא כה, ו) [שם כז, ו) [שם, ח) [ויקרא כז, ט) [נדרים ז,א, ו) [וכן משמע כנ"ל, ט) [שם קטו, ט עיין רש"א,

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה ואידך הוא ובר' דמשמע לדבר: ב) בא"ד גז' זחוס שנאמר ונתן את הערובך ביום: ג) בא"ד חדא מנייהו בקט אלמא:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ואידך הוא ב' וצ"ל דבברא דק"ו עיין בכורות דף לג ע"ה תוס' ד"ה וז"ה:

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא קיד.

איברא. באמת: עליה רמי. שיהא לו נדקה שהכחז הטיל עליו לעשות לו נדקה להלך לפניו: **מיכה מינה**. גבי לזה ומלוה כתיב וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך^(א) וגבי ערכין כתיב ואם מך הוא מערכך^(ב): **דבר זה [שאלתי]**. אם למדנו גזירה שזה דמיכה מיכה

ולא אמרו לי דבר: **זרם כך היסח**

שאינה. אבל כן נשאלה שאלה אחת בזית המדרש מינה יש ללמוד שאין

מסדרין: **הרי עלי מנה לבדק הצית**. והשגת יד לא כתיב אלא בערכין^(ג)

אבל שאר הקדשות אין נידונין בהשג יד ומה שיש לו גזינן הימנו והמותר

יגבו לאחר זמן אם ישעיר: **מהו**

סיסדרו לו. כשצאין למשכנו:

שמחזירין. שמלוה מלווה להשיב לו

את העצוט: **אין מסדרין**. להשאיר

לו כלום משצא למכור לאחר שלשים:

נדר בערכך. כי יפליא נדר בערכך

נפשות (ויקרא כז) הקיש נדרים

לערכין: **הוא לנידון כצנודו**. היקש

נדר לערכין להכי אתא שאם אמר

דמי לבי או ראשי או כבידי עלי נותן

דמי כולו אבל אם אמר על אצר

שאין הנשמה תלויה בו דמיו עלי

שמיני אותו כעבד הנמכר בשוק כמה

הוא שזה ציד וכמה הוא שזה צלא

יד להא מילתא אינטרין למיגמר נדר

מערכין גבי ערכין כתיב (שם) ערכך

נפשות אם אמר ערך אצר שהנשמה

תלויה בו עלי נותן דמי כולו ואם

אמר ערך ידי עלי לא אמר כלום

שאין ערך כתוב אלא לנפש: **נידון**

כצנודו. האצר נידון לפי כבודו שאם

הנשמה תלויה בו נותן דמי כולו:

ויסדרו לנ"ח. גמרא קא פריך לה:

שמחזירין. מיום אל יום את כלי

הנריך לו: אינו דין שמסדרין.

כשצא למכור לאחר שלשים יום

ישאיר לו כדי חייו כגון מטה ומפך

והנך דלמר בערכין (דף כג:.) **ואידך**.

תנא קמא דמתני' דלמר מסדרין בצעל חוז דקמני אם מת אינו

מחזיר ליורשיו הא לו מחזיר לעולם: האי. הוא דכתיב בערכין^(א)

דריש ליה עד שיהא במכותו מתחילתו ועד סופו שאם

העריך עצמו עני והעשיר קודם שהעריכו כהן אינו נידון בהשגת

יד אלא נותן ערך עשיר: **ויחזירו כהקדש**. העצוט עד שלשים יום:

ערות

הנאה בק"ו משום ג"ש היינו משום דלכילה והנאה חדא היא אבל הכא מודה דעצדין ק"ו למסדרין כיון דמתוקם היקש למילתא אחרימי

ול"ע דבהרבה מקומות בת"כ ובגמרא שרונה לעשות ק"ו וסותר אותו ע"י היקש או ג"ש אם יש בכל מקום שלא נוכל להעמיד היקשם או

הג"ש לר"א וא"ת דלמרינן בערכין בפרק קמא (דף ד:) ראש חמור זה הקדש ראש עצד זה הקדש הוא והקדש שותפין בו ולא אמר

נידון כצנודו בערכין פריך לה ומשני כאן בקדשי מוצמ כאן בקדשי צדק הצית דהכא מיירי בקדשי מוצמ. ר"י:

מה ערבין נידון בבבדור. פי' בקונט' דדרשינן מנפשות וא"ת מה לריך קרא דמאי שגא מנוקין דאם קיטע ידו אומדין כמה הוא יפה צידו

וכמה הוא יפה צלא יד וה"נ יש לנו לשום כמה הוא שזה באצר שהנשמה תלויה בו וכמה הוא שזה צלא ממנו דהיינו ערך כולו דאינו

שזה כלום אם היה נוטל אותו אצר וי"ל דלמר בפרק האומר משקלי (ערכין דף יט:) דאין שמינ בערכין אומר של נוקין אלא שמיני אותו

כאילו היתה ידו מוכתבת לרבו ראשון ולא כמו שנטלה לגמרי דלוי מתנגה העבד ושוה הרבה פחות וה"נ אין שמינ באצר שהנשמה תלויה בו

אי לאו דכתיב נפשות: **מה ערבין שאין מחזירין מסדרין**. וא"ת כיון שמסדרין ומניחין לו שיעור המפורש בשמנה א"כ מה חזרה שייך

דהרי מניחין לו לגמרי כדי לרכו ומה יחזיר לו עוד ואור"ת דכשנוטל ממנו בתורת פירעון אז מסדרין אבל כשנוטל בתורת משכון דחייבי

ערכין ממשכנין אותו אז אין מסדרין ושייך חזרה:

ואידך עד שיהא במכותו בו. פירש בקונטרס דהיינו רצנן דמתני' ולפי' ר"ת דלקמן דרצנן דמתניתין מני סברי דאין מסדרין ל"ל

ואידך היינו הני דליציעיא להו מהו שיסדרו בצעל חוב אי נמי ברייתא דתנא לעיל דמסדרין: **במבותרו** מתחילתו ועד

סופו. למעוטי עני והעשיר וחזר והעני דנותן ערך עשיר כרבי יהודה דבפרק השיג יד (שם דף פ'.):

מהו שיסדרו בבע"חוב. פסק ר"ת כספר הישר דאין מסדרין בצעל חוב דהא רשב"ג דמתני' מסיק לעיל דסבר דאין מסדרין בצ"ח

וקי"ל (צ"ק דף סט.) הלכה כרשב"ג במשנתנו היכא דלא פסק גמרא כמאן דפליג עליה ולא מזינו בכל אמוראים דשמעתא

שום אמורא שסבר בהדיא שמסדרין ורצה בר אבוא דלמר ליה לאליהו מהו שיסדרו לצעל חוב וא"ל גמר מיכה מיכה מערכין נראה

לר"ת דגרסינן מנין שמסדרין לצעל חוב כלומר מנליה למאן דלית ליה מסדרין וכן גרים בה"ג וכן נראה דאי כג' הספרים דקבעי

מהו שיסדרו לצעל חוב הוה ליה למימר מסדרין שהרי הטעם לא היה שאלא אלא ודאי מנין גרם ולעולם אין מסדרין ס"ל ובפ' השיג

יד (ערכין סט) דפליגי רבי יהודה ורצנן בעני והעשיר וחזר והעני דר' יהודה סבר נותן ערך עשיר ומפרש בגמרא דטעמא דרבי יהודה

משום דכתיב ואם מך הוא עד שיהיה במכותו מתחילתו ועד סופו מכלל דרצנן דרצנן דפליגי עליה דרשי הוא ולא בצעל חוב דדוקא בערכין

מסדרין ולא בצעל חוב כדדריש לעיל ויחיד ורבים הלכה כרבים ויש לדחות דדרשינן הוא ולא אשמו כדדרשינן לעיל ועוד הציא ראה

דלמרי' בפ"ק דצ"ק (דף יא: ושם ד"ה אפילו) מנייה ואפילו מן גלימא דעל כתפיה וכי תימא דהיינו שמפשיטין אותו גלימא דלפלא

זוחא ויהצינן ליה גלימא אחרינא דחויא ליה הא ליכא מידי דלא חוי ליה כרשב"ג דלעיל ועוד דפסיק רב אלפס בפרק שמנה שרזים

(שם דף קיא.) כר"ש דלמר כל ישראל בני מלכים ומיהו אמרינן התם דפסיק כר"ש ולא מטעמיה ורצנן דמתני' נמי מני סברי דאין מסדרין

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא קיד.

הקדש שאין מחזירין אינו דין שאין מסדרין. וא"ת ערכין יוכיח

שאין מחזירין ומסדרין ויש לומר דמה לערכין שהם קלים

ואינן נוהגים אלא באדם ובצב צרית ולא בטומטוס ואנדורוגינוס

ופחות מצנ חדש אבל הקדש חל על כל דבר: **ואידך** ההוא צנרון

בבבדור הוא דאתא. וא"ת מ"מ ילף

נמי בהיקשא דמסדרין^(א) דאין היקש

למחלה ואין לומר דהיקשא משמע

דלא אתא אלא לנדון כצנודו דכתיב

נדר בערכך נפשות דמשמע (ה) דבר

שהנפש תלוי בו אבל לדבר אחר לא

הוקשו דהא בפרק שום היתומים

(ערכין ד' כה.) אמרינן מנין שלא יהא

מרגלית לקלים פירוש אם אמר ערכי

עלי ויש לו מרגלית שזה מנה ובמקום

שעומדין אינה שזה אלא חמשים לפי

שאין שם עשירים שיקנו אותה מנין

שאין להעריכה אלא בני זחוס שנאמר

(ט) והיה ערךך ציום ההוא כמו ששזה

ציום ההוא ובפ' השיג יד (שם דף יח.)

אמרינן אתא הקשת הקדש לערכין

לנידון כצנודו ולמרגלית לקלים והכא

(א) חד מנייהו אלמא לכל מילי מקשינן

^(ב) ונריך לומר דסבדר דק"ו מצטל

הקישא כיון שנוכל להעמיד הקישא

לדבר אחר י' כן משמע בפרק קמא

דזבחים (דף י:) דקאמר תנן התם

ר"ע אומר כל הדמים שנכנסו להיכל

לכפר פסולים וכת"א חטאת בלבד

ר' אליעזר אומר אף האשם שנאמר

כחטאת כאשם ופריך בשלמא רבי

אליעזר דלמר טעמא אלא רצנן

מאי טעמייהו אמר רבא אשם שכתס

דמו לפנים פסול לא מניתי אמתת

מק"ו כו' אלמא ק"ו מצטל הקישא

דכחטאת כאשם כיון דליכא לאוקמא

הקישא לדבר אחר וההיא דס"פ כל

הבשר (חולין דף קטו:) דגמרי בשר

בחלז אסור באכילה בג"ש דקדש

קדש מאנשי קודש תהיו לי וגו'

ואיסור הנאה הליף מק"ו מערלה ואית דדריש בג"ש י' לגמרי לאיסור

אכילה ולהימר הנאה לא דמי להכא אפילו יהא הקישא וק"ו כמו ג"ש

וק"ו דאפילו מאן דליף התם ק"ו מני סבר הכא דאין הקישא למחלה

דהתם ע"י ק"ו אין סותר ג"ש כלל משום דקרא דבשר בשדה טרפה

דאיירי בבשר שינא חוץ למחילתו איירי גם באיסורי הנאה כגון בשר

קדשים שינא חוץ ממחילתו שהוא בשריפה ומאן דלא יליף איסור

הנאה בק"ו משום ג"ש היינו משום דלכילה והנאה חדא היא אבל הכא מודה דעצדין ק"ו למסדרין כיון דמתוקם היקש למילתא אחרימי

ול"ע דבהרבה מקומות בת"כ ובגמרא שרונה לעשות ק"ו וסותר אותו ע"י היקש או ג"ש אם יש בכל מקום שלא נוכל להעמיד היקשם או

הג"ש לר"א וא"ת דלמרינן בערכין בפרק קמא (דף ד:) ראש חמור זה הקדש ראש עצד זה הקדש הוא והקדש שותפין בו ולא אמר

נידון כצנודו בערכין פריך לה ומשני כאן בקדשי מוצמ כאן בקדשי צדק הצית דהכא מיירי בקדשי מוצמ. ר"י:

מה ערבין נידון בבבדור. פי' בקונט' דדרשינן מנפשות וא"ת מה לריך קרא דמאי שגא מנוקין דאם קיטע ידו אומדין כמה הוא יפה צידו

וכמה הוא יפה צלא יד וה"נ יש לנו לשום כמה הוא שזה באצר שהנשמה תלויה בו וכמה הוא שזה צלא ממנו דהיינו ערך כולו דאינו

שזה כלום אם היה נוטל אותו אצר וי"ל דלמר בפרק האומר משקלי (ערכין דף יט:) דאין שמינ בערכין אומר של נוקין אלא שמיני אותו

כאילו היתה ידו מוכתבת לרבו ראשון ולא כמו שנטלה לגמרי דלוי מתנגה העבד ושוה הרבה פחות וה"נ אין שמינ באצר שהנשמה תלויה בו

אי לאו דכתיב נפשות: **מה ערבין שאין מחזירין מסדרין**. וא"ת כיון שמסדרין ומניחין לו שיעור המפורש בשמנה א"כ מה חזרה שייך

דהרי מניחין לו לגמרי כדי לרכו ומה יחזיר לו עוד ואור"ת דכשנוטל ממנו בתורת פירעון אז מסדרין אבל כשנוטל בתורת משכון דחייבי

ערכין ממשכנין אותו אז אין מסדרין ושייך חזרה:

ואידך עד שיהא במכותו בו. פירש בקונטרס דהיינו רצנן דמתני' ולפי' ר"ת דלקמן דרצנן דמתניתין מני סברי דאין מסדרין ל"ל

ואידך היינו הני דליציעיא להו מהו שיסדרו בצעל חוב אי נמי ברייתא דתנא לעיל דמסדרין: **במבותרו** מתחילתו ועד

סופו. למעוטי עני והעשיר וחזר והעני דנותן ערך עשיר כרבי יהודה דבפרק השיג יד (שם דף פ'.):

מהו שיסדרו בבע"חוב. פסק ר"ת כספר הישר דאין מסדרין בצעל חוב דהא רשב"ג דמתני' מסיק לעיל דסבר דאין מסדרין בצ"ח

וקי"ל (צ"ק דף סט.) הלכה כרשב"ג במשנתנו היכא דלא פסק גמרא כמאן דפליג עליה ולא מזינו בכל אמוראים דשמעתא

שום אמורא שסבר בהדיא שמסדרין ורצה בר אבוא דלמר ליה לאליהו מהו שיסדרו לצעל חוב וא"ל גמר מיכה מיכה מערכין נראה

לר"ת דגרסינן מנין שמסדרין לצעל חוב כלומר מנליה למאן דלית ליה מסדרין וכן גרים בה"ג וכן נראה דאי כג' הספרים דקבעי

מהו שיסדרו לצעל חוב הוה ליה למימר מסדרין שהרי הטעם לא היה שאלא אלא ודאי מנין גרם ולעולם אין מסדרין ס"ל ובפ' השיג

יד (ערכין סט) דפליגי רבי יהודה ורצנן בעני והעשיר וחזר והעני דר' יהודה סבר נותן ערך עשיר ומפרש בגמרא דטעמא דרבי יהודה

משום דכתיב ואם מך הוא עד שיהיה במכותו מתחילתו ועד סופו מכלל דרצנן דרצנן דפליגי עליה דרשי הוא ולא בצעל חוב דדוקא בערכין

מסדרין ולא בצעל חוב כדדריש לעיל ויחיד ורבים הלכה כרבים ויש לדחות דדרשינן הוא ולא אשמו כדדרשינן לעיל ועוד הציא ראה

דלמרי' בפ"ק דצ"ק (דף יא: ושם ד"ה אפילו) מנייה ואפילו מן גלימא דעל כתפיה וכי תימא דהיינו שמפשיטין אותו גלימא דלפלא

זוחא ויהצינן ליה גלימא אחרינא דחויא ליה הא ליכא מידי דלא חוי ליה כרשב"ג דלעיל ועוד דפסיק רב אלפס בפרק שמנה שרזים

(שם דף קיא.) כר"ש דלמר כל ישראל בני מלכים ומיהו אמרינן התם דפסיק כר"ש ולא מטעמיה ורצנן דמתני' נמי מני סברי דאין מסדרין

ומיירי

עין משפט נר מצוה

קמב א מיי' פ"ג מהל'

ערכין הל' טו סמג

עשין קלא:

קמב ב מיי' שם פ"ג הל'

ב:

קבד ג מיי' שם הל' ד:

קבד ד מיי' שם פ"ג הל'

יד סמג שם:

קבו ה מיי' שם הל' ה:

תורה אור השלם

1 דְּהַשׁב תְּשִׁיב לוֹ אֶת הָעֶבֶט כְּבֹא הַשֶּׁמֶשׁ וְשִׁבְבִּי בְשִׁלְמָתוֹ וּבִרְכָךְ וְלֶךְ תַּהְיֶה צְדָקָה לִפְנֵי יי אֱלֹהֶיךָ: דְּבָרִים כד יג 2 וְאִם מָךְ הוּא מִעֶרְכְךָ וְהַעֲמִידוּ לִפְנֵי הַבָּהֶן וְהַעֲרִיךְ אֹתוֹ הַבָּהֶן עַל פִּי אֲשֶׁר תִּשְׁיֵג יְד הַנֶּדֶר יַעֲרִיבֻהוּ הַבָּהֶן: ויקרא כו ח

3 וְאִבֵּלְתָּ וּשְׁבַעְתָּ וּבִרְכָתָ אֶת יי אֱלֹהֶיךָ עַל הָאָרֶץ הַשְׁבָּה אֲשֶׁר נָתַן לָךְ: דְּבָרִים ח י

4 וְכִי יִמּוֹךְ אֲחִיךָ וּמָשָׂה יְדו עִמָּךְ וְהַזְזִיקְתָּ בּוֹ גֵר וְתוֹשֵׁב וְחֵי עִמָּךְ: ויקרא כה לה